

1502845-72.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael da Silva Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

Rafael da Silva Souza foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Consta da denúncia que o réu, no dia 09 de outubro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502845-72.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502845-72.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael da Silva Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

Rafael da Silva Souza foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Consta da denúncia que o réu, no dia 09 de outubro de 2019, às 14h20, na Avenida Guarana, nº100, João Aranha, nesta cidade de Paulínia, RAFAEL DA SILVA SOUZA guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes em 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo cocaína

com peso total de 25.4 gramas, 02 (dois) invólucros plásticos contendo maconha com peso total de 17.8 gramas e R\$72,25 (setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal. A Defesa apresentou alegações finais orais e postulou a absolvição do acusado, argumentando que o réu não era o proprietário da droga encontrada, aduzindo, ainda, que não há prova suficiente para a condenação do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é IMPROCEDENTE.

Conforme destacou a Defesa, em sede de alegações finais, não há prova robusta acerca da autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Os guarda municipais ouvidos ratificaram seus depoimentos em sede policial.

Disseram que viram o acusado agachado num terreno, mexendo num saquinho e, em seguida, entregou algo a outro indivíduo, menor de idade, chamado Gabriel. Com Gabriel foi encontrada uma porção de maconha. Indagado, Gabriel disse que tinha comprado respectiva droga no dia anterior, no bairro Salermo. Ao insistirem para dizer o que Rafael tinha lhe entregado, disse que era um cigarro de maconha, mas que tinha dispensado no chão quando viu os policiais. Os guardas municipais constataram que Rafael estava com as mãos sujas de terra e, com ele, foi encontrado dinheiro, aproximadamente R\$ 70,00. Nenhuma droga foi encontrada com Rafael, apenas dinheiro. Ao vistoriarem o terreno, acharam as drogas descritas na denúncia. Por fim, afirmaram que Rafael negou a autoria.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que é usuário de droga e que foi ao local para comprar, quando foi abordado pelos guardas municipais.

Negou a propriedade da droga encontrada no terreno.

Como se verifica, com Rafael somente foi encontrado um valor de R\$ 70,00. E quando Rafael entregou algo a Gabriel, os guardas municipais não viram Gabriel lhe entregando algo de volta, como quantia em dinheiro.

Também não restou comprovado que as drogas encontradas no terreno eram do acusado.

Diante das frágeis provas produzidas e dúvidas acerca da autoria delitiva, inviável imputar a Rafael a prática de tráfico de drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver RAFAEL DA SILVA SOUZA, por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Paulínia, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA